RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 278.722 ALAGOAS

RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
RECTE.(S)	: MARIA CAROLINA DA SILVA
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 1.101.134/AL.

Colho o relatório da decisão impugnada:

> "Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 155, caput, do Código Penal.
>
> Em suas razões, sustenta a Defensoria Pública estadual a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto defende a atipicidade material da conduta diante da aplicação do princípio da insignificância, considerando o furto de alimentos, o reduzido valor econômico da res e a restituição integral dos bens.
>
> Afirma que a reiteração delitiva não impede o reconhecimento da insignificância por tratar-se de excludente de tipicidade, destacando que primariedade ou reincidência não integram o juízo de tipicidade e, portanto, não afastam a incidência do postulado da bagatela no caso concreto.
>
> Argumenta que a alegada dissimulação no modus operandi, em contexto de furto sem violência, não extrapola o padrão dos delitos patrimoniais, não sendo suficiente para afastar a insignificância, sobretudo diante da reduzida ofensividade concreta e da ausência de prejuízo patrimonial

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7DE8-0DFF-F41F-74A7 e senha A885-2EEA-F478-5DC9

> efetivo à vítima em razão da restituição.
>
> Expõe que a situação de vulnerabilidade social da paciente, em estado de rua, praticando o furto para alimentar-se, é elemento relevante para aferição do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, reforçando a desnecessidade da intervenção penal no caso."(eDOC 17, p. 2)
>
> A Procuradoria-Geral da República manifesta-se favoravelmente à concessão da ordem de ofício. (eDOC 101, p. 9)

No STJ, o *habeas corpus* foi indeferido liminarmente.

Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento.

Nesta corte, requer: *a) Conhecer e dar provimento ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus; b) Reformar o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.101.134/AL, para o fim de conceder a ordem de habeas corpus originariamente impetrada; c) Reconhecer a atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, e, por conseguinte, absolver a paciente MARIA CAROLINA DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.*

É o relatório.

Decido.

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da fundamentação do tribunal de origem:

> "A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de fl. 15.
>
> No que pertine à autoria, Lívia Lins dos Santos de França Cezar, relatou que trabalhava do estabelecimento comercial vítima do delito quando a acusada, em situação de rua, adentrou na conveniência e passou a solicitar itens do gênero

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7DE8-0DFF-F41F-74A7 e senha A885-2EEA-F478-5DC9

alimentício, o que passou a ser atendido, no entanto, enquanto realizava as demandas da denunciada, Maria Carolina colocava itens nas sacolas em que trazia.

Em dado momento confrontou Maria Carolina, ocasião em que a mesma passou a ameaçar, afirmando que chamaria seu marido e logo em seguida saiu da loja. Ato contínuo foi no encalço da ré, a localizando a informando ao seu pai, que trabalhava na localidade. A polícia militar também foi acionada, tendo realizado a prisão e recuperado os bens subtraídos.

Ricardo Lopes de Lima, policial militar condutor do flagrante, afirmou que realizava patrulhamento quando foi acionado via COPOM para se deslocar até uma conveniência em razão da subtração de bens. Chegando ao local realizaram diligências, localizando a ré.

Andrey Andrade Souza, também integrante da força pública, narrou os fatos mantendo sintonia com o condutor.

A ré, na oportunidade do seu interrogatório em juízo, confessou integralmente a autoria, aduzindo praticou o crime por estar com fome. Diante dos elementos colhidos, necessário se faz atentar para alguns detalhes essenciais à formação da convicção deste magistrado. Explico.

Como bem pontuado pelas partes, diante das provas colhidas, não restou configurada a grave ameaça apta a configurar o crime de roubo. O que salta aos olhos é mera intimidação, logo, necessária a desclassificação da imputação inicial para a prática do crime de furto simples, tal como disposto no art. 155, caput, do código penal.

Por outro lado, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, visto que a aplicação do citado princípio, que atua como excludente de tipicidade material, requer mais do que o ínfimo valor da coisa furtada.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7DE8-0DFF-F41F-74A7 e senha A885-2EEA-F478-5DC9

> A insignificância, na verdade, não está no apenas valor econômico do bem subtraído, mas no atendimento dos seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação;(c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, conforme já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades.
>
> No caso em tela, a ré responde a diversos feitos criminais, conforme relatório de fl. 35, restando, assim, caracterizada a habitualidade delitiva.
>
> Nesse contexto, entendo que em razão das circunstâncias em que a prática delitiva foi cometida, bem como por se tratar de agente contumaz, não se pode aplicar o princípio da insignificância, dada a reprovabilidade da conduta. Caso contrário, estaríamos utilizando o instituto de forma desmedida e, consequentemente, incentivando a prática de delitos patrimoniais.
>
> Portanto, comprovadas autoria e materialidade, a condenação se torna medida impositiva, não havendo que se falar em absolvição." (eDOC 7)

O Plenário desta Corte, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 3.8.2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado:

> "PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. **Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto;** e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7DE8-0DFF-F41F-74A7 e senha A885-2EEA-F478-5DC9

> ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, 'c', do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. [...]4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente." (HC 123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)

Levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade material, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o recorrente possuir antecedentes criminais.

Ademais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).

Nesse sentido, a conduta consistiu na subtração de gêneros alimentícios e "guloseimas de valor irrisório (uma caixa de chicletes Trident XSenses, quatro barras de chocolate Diamante Negro, oito barras de chocolate Talento e uma sacola de batatas Ruffles Elma Chips"), praticada sem violência ou grave ameaça, com imediata e integral restituição dos bens à vítima. Não há, portanto, lesão patrimonial efetiva ao estabelecimento comercial de grande porte e o grau de reprovabilidade da conduta, analisado no contexto concreto em que se insere, é mínimo. (eDOC 5, p. 1)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7DE8-0DFF-F41F-74A7 e senha A885-2EEA-F478-5DC9

Ante o exposto, **concedo** a ordem de *habeas corpus* para econhecer a atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, e, por conseguinte, absolver a paciente MARIA CAROLINA DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 26 de outubro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7DE8-0DFF-F41F-74A7 e senha A885-2EEA-F478-5DC9